

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 882/2538	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด	โจทก์
	บริษัท บางกอกแลนด์ แอนด์ อินเวสต์	
	मेंท์ จำกัด กับพวก	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 291

ป.วิ.พ. มาตรา 145

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 153

แม้หนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ลูกหนี้ที่2ร่วมรับผิดชอบกับลูกหนี้ที่1และจำเลยอื่นในต้นเงิน40,000,000บาทพร้อมดอกเบี้ยลูกหนี้ที่2จึงต้องผูกพันชำระหนี้ในส่วนที่ลูกหนี้ที่2จะต้องรับผิดชอบจนกว่าจะชำระหนี้ส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบหรือจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากการบังคับจำนองและมีลูกหนี้ร่วมอื่นชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จำนวน16,774,820บาทแต่ก็นำไปชำระหนี้ได้เพียงดอกเบี้ยส่วนหนึ่งของหนี้ที่ค้างชำระเท่านั้นจึงมีหนี้ที่ลูกหนี้ที่1ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอยู่เป็นจำนวน76,321,642.55บาทส่วนที่ลูกหนี้ที่2ยังไม่ได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้ในส่วนที่ลูกหนี้ที่2ต้องรับผิดชอบเมื่อเจ้าหนี้ยังมิได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วลูกหนี้ที่2ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาดังกล่าว

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2534 ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ให้ พิทักษ์ทรัพย์ ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้ง สอง เต็ดขาด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2534 เจ้าหนี้ ยื่น คำขอ รับชำระหนี้ ตาม คำพิพากษาเป็น เงิน จำนวน 90,596,635.12 บาท จาก กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ทั้ง สอง รายละเอียด ปรากฏ ตาม บัญชี ท้าย คำขอ รับ ชำระหนี้และ เอกสาร ที่ เจ้าหนี้ อ้าง ส่ง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ได้ ให้ บรรดา เจ้าหนี้ ตรวจ คำขอ รับชำระหนี้ ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้วไม่มี ผู้ใดโต้แย้ง คำขอ รับ ชำระหนี้ ราย นี้

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ สอบสวน แล้ว เห็นว่า ลูกหนี้ ทั้ง สองทำ สัญญาค้ำ ประกัน หนี้ บริษัท กรุงแสง จำกัด ไว้ แก่ เจ้าหนี้ ซึ่ง เจ้าหนี้ ได้ ฟ้อง บริษัท กรุง แสง จำกัด กับ ลูกหนี้ ทั้ง สอง ให้ ชำระหนี้ ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ ลูกหนี้ ทั้ง สอง ร่วมรับผิดชอบ กับ บริษัท กรุงแสง จำกัด ชำระหนี้ แก่ เจ้าหนี้ มูลหนี้ เกิด ก่อน วันที่ ศาล มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด และ ไม่ต้องห้าม มิให้ ขอรับ ชำระหนี้ ตามพระ ราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94 เห็นควร ให้ เจ้าหนี้ได้รับ ชำระหนี้ ตาม คำพิพากษา จาก กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ที่ 1ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย นับ แต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2532 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2534 จำนวน 90,596,635.12 บาท โดย ให้กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ที่ 2 รับผิดชอบ ใน หนี้ ดังกล่าว ทั้ง ต้นเงินและ ดอกเบี้ย นับแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2532 ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2534จำนวน 44,742,465.75 บาท ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 130(8) โดย มี เงื่อนไข ว่า หาก เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระหนี้ จากกอง ทรัพย์สิน ของ บริษัท กรุง แสง จำกัด ซึ่ง เป็น ลูกหนี้ ชั้นต้น ใน คดีล้มละลาย หมายเลขแดง ที่ ล. 882/2533

ของ ศาลชั้นต้น และ หรือนาย มนุ วณิชชากร จำเลยร่วม ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 18013/2531ของ ศาลชั้นต้น และ หรือ นาย ตันเพงกี แซ่ตัน ผู้คำประกัน บริษัท กรุงแสง จำกัด แล้ว เพียงใด ให้สิทธิ ที่ จะ ได้รับ ชำระหนี้ ใน คดี นี้ ลดลง เพียง นั้น

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้ เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระหนี้ จากกอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ตาม รายงาน ความเห็น ของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

เจ้าหนี้ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อเท็จจริง ที่ ไม่ ได้เถียง กัน พังได้ ว่าเดิม บริษัท กรุง แสง จำกัด เป็นหนี้ เจ้าหนี้ ตาม สัญญากู้ เบิกเงิน เกิน บัญชี และ สัญญา ขาย ลด ตัวสัญญาใช้เงิน แล้ว ได้ ทำ หนังสือรับสภาพหนี้ ไว้ ซึ่ง เมื่อ หักเงิน ที่ ชำระ ครั้ง สุดท้าย เมื่อ วันที่30 ตุลาคม 2528 แล้ว ยัง คงเหลือหนี้ เป็น เงินต้น 60,200,721.39 บาทดอกเบี้ย อีก 7,058,643.31 บาท โดย มี ลูกหนี้ ที่ 1 และนาย มนุ วณิชชากร ได้ จดทะเบียน ที่ดิน จำนอง เป็น ประกันหนี้ ของ บริษัท กรุงแสง จำกัด และ ตกลง ว่า หาก บังคับ จำนอง แล้ว ได้ เงิน ไม่พอ ชำระหนี้ ให้ ยึด ทรัพย์สิน อื่น ชำระ จน ครบ ส่วน ลูกหนี้ ที่ 2ได้ เข้า ทำ สัญญาค้ำประกันหนี้ ของ บริษัท กรุงแสง จำกัด ดังกล่าว โดย ยอมรับ ผิด อย่าง ลูกหนี้ ร่วมกัน ต่อมา บริษัท กรุงแสง จำกัด ผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้ ตาม กำหนด เจ้าหนี้ จึง ฟ้อง บริษัท กรุงแสง จำกัด ลูกหนี้ ที่ 1 นาย มนุ และ ลูกหนี้ ที่ 2 ให้ ร่วมกัน ชำระหนี้ แก่ เจ้าหนี้ ศาล ชั้นต้น พิพากษา ให้ บริษัท กรุงแสง จำกัด ลูกหนี้ ที่ 1และ นาย มนุ ร่วมกัน ชำระ

เงิน ให้ เจ้าหนี้ จำนวน 67,259,364.70 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน ต้นเงิน 60,200,721.39 บาทซึ่ง เมื่อ คิด ถึง วันฟ้อง ไม่เกิน 22,991,727.45 บาท หาก ไม่ชำระให้ ยึด ที่ดิน ที่ ทะเบียน จำนอง ไว้ ออก ขายทอดตลาด หาก ได้ เงิน ไม่พอชำระ ให้ ยึดทรัพย์สิน อื่น ของ บริษัท กรุงแสง จำกัด ลูกหนี้ ที่ 1และ นาย มนุ ใช้หนี้ ให้ เจ้าหนี้ จน ครบ ให้ ลูกหนี้ ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ ชำระ เงิน จำนวน 40,000,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 14 กันยายน 2530 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จปรากฏ ตาม คำพิพากษา คดี หมายเลขแดง ที่ 18013/2531 ของ ศาลชั้นต้นเอกสาร หมายเลข จ. 30 คดีถึงที่สุด แล้ว บริษัท กรุงแสง จำกัด ลูกหนี้ ที่ 1 นาย มนุ และ ลูกหนี้ ที่ 2 ไม่ชำระหนี้ ให้ เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ ได้ บังคับคดี ยึดทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ที่ 1 และ นาย มนุ ซึ่ง ได้ จดทะเบียน จำนอง ไว้ มา ชำระหนี้ และได้ มี การ ชำระหนี้ ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2532 คงเหลือ ยอดหนี้ ที่ บริษัท กรุงแสง จำกัด เป็นหนี้ เจ้าหนี้ พร้อม ดอกเบี้ย เป็น เงิน 76,321,642.55 บาทปรากฏ ตาม บัญชี แสดง รับ จ่ายเงิน เอกสาร หมายเลข จ. 32

พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ เจ้าหนี้ ว่าเจ้าหนี้ มีสิทธิ ได้รับ ชำระหนี้ ดอกเบี้ย นับแต่ วันที่ 14 กันยายน 2530ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2532 จาก กอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ที่ 2 หรือไม่เพียงใด เจ้าหนี้ ฎีกา ว่า เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2532 ลูกหนี้ ร่วมอื่น ได้ ชำระหนี้ ให้ แก่ เจ้าหนี้ จำนวน 16,774,820 บาท แต่ ลูกหนี้ ที่ 1ยัง คง ค้างชำระ ดอกเบี้ย อยู่ 38,142,250.23 บาท ดังนั้น การ ที่ลูกหนี้ ร่วม อื่น ชำระหนี้ จำนวน 16,774,820 บาท ต้อง นำ เงิน ดังกล่าวมา เฉลี่ย ความรับผิดชอบ ของ ลูกหนี้ ที่ 1 และ ที่ 2 ด้วย ซึ่ง เมื่อ คำนวณแล้ว ลูกหนี้ ที่ 1 จะ ได้รับ ประโยชน์ 13,755,352.40 บาท ลูกหนี้ที่ 2 จะ ได้รับ ประโยชน์ จำนวน 3,019,467.60 บาท ขอให้ ศาลฎีกาพิพากษาแก้ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระ ดอกเบี้ย จากกอง ทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2530 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2532 เป็น เงิน 3,019,467.60 บาท

เห็นว่าหนี้ ตาม คำพิพากษา คดี หมายเลขแดง ที่ 18013/2531 ของ ศาลชั้นต้นให้
ลูกหนี้ ที่ 2 ร่วมรับผิดชอบ ใน ต้นเงิน 40,000,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ
7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 14 กันยายน 2530 จนกว่า จะชำระ เสร็จ ฉะนั้น ลูกหนี้ ที่ 2
จึง ต้อง ผูกพัน ชำระหนี้ ใน ส่วน ที่ลูกหนี้ ที่ 2 จะ ต้อง รับผิดชอบ จนกว่า จะ ชำระหนี้
ส่วน ที่ ตน ต้อง รับผิดชอบ จน ครบหรือ จนกว่า เจ้าหนี้ จะ ได้รับ ชำระหนี้ ทั้งหมด
เสร็จสิ้น แล้วเมื่อ ปรากฏ ว่า เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระหนี้ จาก การ บังคับจำนอง และ มี
ลูกหนี้ ร่วม อื่น ชำระหนี้ ให้ เจ้าหนี้ เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2532จำนวน
16,774,820 บาท แต่ ก็ นำ ไป ชำระหนี้ ได้ เพียง ดอกเบี้ยส่วน หนึ่ง ของ หนี้ ที่
ค้างชำระ เท่านั้น จึง มี หนี้ ที่ ลูกหนี้ ที่ 1 ต้องชำระ ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย อยู่
เป็น จำนวน 76,321,642.55 บาทตาม บัญชี แสดง การ รับ จ่ายเงิน เอกสาร หมายเลข
จ. 32 ส่วน ที่ ลูกหนี้ที่ 2 ยัง ไม่ได้ชำระ ให้ แก่ เจ้าหนี้ ใน ส่วน ที่ ลูกหนี้ ที่ 2ต้อง
รับผิดชอบ เลย เมื่อ เจ้าหนี้ ยัง มิได้ รับชำระหนี้ เสร็จสิ้น แล้วลูกหนี้ ที่ 2 ซึ่ง เป็น ลูก
หนี้ ร่วม จึง ต้อง รับผิดชอบ ชำระหนี้ ใน ส่วน ที่ ตนต้อง รับผิดชอบ ตาม คำพิพากษา อยู่
จำนวนเงิน 40,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่
14 กันยายน 2530 จน ถึงวันที่ ลูกหนี้ ที่ 2 ถูก พิตักษ์ทรัพย์ เจ็ดขาด วันที่ 25
กรกฎาคม 2534ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 100 แต่ เจ้าหนี้
ฎีกา ขอให้ เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระ ดอกเบี้ย เพิ่มเติม จาก ที่ ศาลล่าง ทั้ง สองกำหนด
นับแต่ วันที่ 14 กันยายน 2530 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2532เพียง จำนวน
3,019,497.60 บาท ด้วย ศาลฎีกา จึง ให้ เจ้าหนี้ได้รับ ชำระ ค่า ดอกเบี้ย เพิ่มเติม
ดังกล่าว จาก กอง ทรัพย์สิน ของลูกหนี้ ที่ 2 ตาม ที่ ฎีกา ขอ มา

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ เจ้าหนี้ ได้รับ ชำระหนี้ ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี ใน ต้นเงิน 40,000,000 บาท นับแต่ วันที่14 กันยายน 2530 ถึง วันที่ 25
ธันวาคม 2532 แต่ ทั้งนี้ ไม่เกิน3,019,497.60 บาท จาก กอง ทรัพย์สิน ของ ลูก

หนี้ ที่ 2 ตาม มาตรา 130(8)แห่ง พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 อีก ส่วน
หนึ่ง ด้วย นอกจาก ที่ แก่คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวิณิช-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ